

1503131-18.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2259592/2021 - 2º Distrito

Policial de São Vicente, 1006/21/285 - 2º Distrito Policial de São Vicente

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wagner Nascimento Fernandes da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

2ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerick, 1367, São Vicente-SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503131-18.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503131-18.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2259592/2021 - 2º Distrito

Policial de São Vicente, 1006/21/285 - 2º Distrito Policial de São Vicente

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wagner Nascimento Fernandes da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO

Segue sentença em 7 (sete) laudas.

Vistos.

WAGNER NASCIMENTO FERNANDES DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado

como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), uma vez que, em tese, no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 17h15min, na Avenida Brasil, 2863, Vila Margarida - São Vicente/SP, o réu trazia consigo e guardava, para venda e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 15 porções de maconha, 16 pedras de crack e 48 microtubos contendo cocaína, as quais determinam dependência física e psíquica. Consta da denúncia que no dia e local acima mencionados, policiais civis passavam pelo local dos fatos, em viatura descaracterizada, quando decidiram montar campanha para observar movimentações suspeitas, haja vista se tratar de ponto já conhecido pela venda de drogas. Em dado momento, durante a campanha, avistaram WAGNER, em atitude suspeita, pois ele segurava uma sacola plástica e foi visto entregando algo para terceiro (Júnior). Diante disso, os policiais resolveram abordá-los, instante em que apuraram que Júnior de fato adquiria drogas de WAGNER.

Em revista pessoal, dentro da sacola plástica que o acusado segurava, os policiais encontraram as drogas apreendidas, notadamente as diversas porções de maconha, cocaína e crack acima mencionadas, que WAGNER trazia consigo e ali guardava para venda e entrega a terceiros, além da quantia de R\$ 28,00, obtida com a mercancia espúria. O réu foi preso em flagrante e ficou em silêncio no âmbito inquisitorial (fl. 10). Auto de prisão em flagrante (fls. 1) Laudo de exibição e apreensão de fls. 4 Auto de constatação preliminar (fls. 5). Fotografias às fls. 15/25. Certidão de Antecedentes Criminais (fls. 34/35 e 36/38) Denúncia apresentada às fls. 67/69. A denúncia foi recebida às fls. 71/72. Exame químico-toxicológico positivo às fls. 90/92. Citado (fls. 94), o réu apresentou defesa preliminar às fls. 97/101. Não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 116/117). No âmbito judicial, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas e o réu foi interrogado, tudo por meio do sistema de filmagem. Termo de audiência às fls. 151/152. Alegações finais orais do Ministério Público, em que o Parquet requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Alegações finais orais da Defesa, no qual pleiteou a absolvição do réu WAGNER em razão de dúvida quanto à autoria. Os autos vieram conclusos (fl. 283). É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação penal pública incondicionada que visa apurar a responsabilidade criminal dos réus quanto ao crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas) foi comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 2/3, auto de exibição e apreensão de fl. 4, auto de prisão em flagrante de fl. 1, fotografias de fls. 15/25, laudo de constatação preliminar de fl. 5 e exame químico-toxicológico de fls. 90/92, além dos depoimentos prestados no âmbito judicial, corroborados pelas declarações prestadas no âmbito inquisitorial.

A autoria também é certa.

A denúncia narra que policiais civis realizavam campanha em viatura descaracterizada, em local já conhecido pela venda de drogas.

Em dado momento, avistaram o réu em atitude suspeita, segurando uma sacola plástica, quando foi visto entregando algo para outro indivíduo, motivo pelo qual

resolveram abordá-los, instante em que apuraram que o usuário Júnior de fato adquiria drogas de WAGNER.

Em revista pessoal, dentro da sacola plástica que o acusado segurava, os policiais encontraram as drogas apreendidas, notadamente as diversas porções de maconha, cocaína e crack acima mencionadas, que WAGNER trazia consigo e ali guardava para venda e entrega a terceiros, além da quantia de R\$ 28,00, obtida com a mercancia espúria.

Pois bem.

O réu WAGNER negou a pratica do crime de tráfico de drogas na no âmbito judicial. No seu interrogatório judicial, o réu WAGNER disse que é usuário de drogas, motivo pelo qual se encontrava no local dos fatos para adquirir maconha e cocaína. Alega que solicitou uma porção de maconha e uma de cocaína ao traficante, e que recebeu a maconha enquanto o vendedor foi buscar a outra droga. Nesse momento, outro usuário, com pressa, pedindo-lhe que vendesse sua porção, o que foi feito. Momento em que foram abordados pelos policiais.

A negativa do réu não convence.

Cuida-se de versão fantasiosa.

Os policiais civis foram firmes e coerentes em seus depoimentos no sentido de que o réu WAGNER praticava a venda das drogas em local já conhecido por essa prática, tendo sido, inclusive, surpreendido vendendo maconha ao usuário Júnior, usuário também abordado e encaminhado à delegacia de polícia.

Nesse contexto, as circunstâncias da abordagem, a variedade, a expressiva quantidade e a forma de armazenamento das drogas, embaladas separadamente e prontas para o consumo, são elementos aptos a evidenciar que as drogas se destinavam à entrega ao consumo de terceiros pela prática do comércio ilícito.

As palavras dos policiais civis, servidores públicos, ouvidos na fase inquisitorial e sob o crivo do contraditório, são coerentes e estão em consonância com o acervo probatório produzido nos autos, indicando que a droga apreendida se destinava à entrega e ao consumo de terceiros, o que caracteriza o tráfico, confirmando, assim, exatamente o exposto na fase policial.

Deve-se rechaçar, desde logo, qualquer alegação de inidoneidade dos depoimentos prestados por policiais, porquanto a prova resultante de depoimento de agentes públicos, quando analisada com os demais elementos de informação, é válida e, no mais das vezes, é a única que retrata a veracidade dos fatos, pois geralmente presencial.

Eventuais insurgências contra a validade de testemunhos de policiais que não apontam, concretamente, por quais motivos seus relatos deveriam ser recebidos com reservas, são vazias e devem ser desde logo desconsideradas.

Como assenta o Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996, p. 39846)."

Ademais, os relatos estão amparados pela apreensão material da droga (fl. 4) e provas documentais, e não há motivos para crer que estejam falseando a verdade apenas para incriminar inocentes que não conheciam.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo: "EMENTA: Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecente - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e dolo demonstrados. Palavra dos policiais de todo valiosas na elucidação dos fatos. Condenação bem editada, com base em convincente acervo probatório - Penas e regime

prisional escorреitamente fixados - Incabível a substituição por ser incongruente a ideia de se outorgar pena restritiva de direitos a quem deve cumprir a privativa de liberdade no regime prisional mais rigoroso, além da gravidade concreta revelada no caso - Recurso improvido, com correção de erro material. (Apelação nº 0000181-16.2010.8.26.0498, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Moreira da Silva, 13 de fevereiro de 2014)."

Pequenas contradições havidas nos depoimentos dos policiais se mostram compreensíveis, notadamente pelo tempo decorrido dos fatos, bem como pela exposição constante do agente de segurança pública a inúmeras situações de conflito. Como se não bastasse, é pacífica a jurisprudência no sentido de que para a caracterização do crime de tráfico não é necessário que o acusado seja colhido comercializando a substância entorpecente, bastando, apenas, a comprovação de sinais indicativos do exercício da atividade delituosa.

É o que se vê do seguinte excerto extraído do julgamento da Apelação nº 0000166-49.2013.8.26.0334, 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. PENTEADO NAVARRO, j. 26 de junho de 2014: "a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico (cf. Vicente Greco Filho e João Daniel Rossi, Lei de Drogas Anotada, 1ª ed., Saraiva, 2007, art. 33, nº 4, pág. 81; RTJ, 149/521; RT, 727/478, 747/642, 750/590, 789/536, 793/576, 793/727, 807/597, 810/578 e 831/614).

Daí segue ser dispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando a prova do conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) envolvendo o agente acusado

Portanto, a conduta delitativa praticada pelo réu se adequa/subsume integralmente à figura típica descrita no caput, do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Comprovadas, assim, a materialidade e a autoria do crime imputado na denúncia, impõe-se a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas.

Superadas as questões de mérito, passo a dosar as penas.

Na primeira fase da dosimetria penal (circunstâncias judiciais), deve-se considerar não só a quantidade e a variedade de drogas apreendidas com esteio no art. 42 da Lei nº 11.343/06, mas também as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Tendo em vista a grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além do elevado potencial lesivo das drogas cocaína e crack no organismo da pessoa viciada, fixo a pena-base do réu WAGNER em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria (circunstâncias legais), constato que o réu é reincidente em crime doloso (certidão de antecedentes de fls. 34/35), razão por que majoro as penas anteriormente fixadas em 1/6 (um sexto), que passam a ser de 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, penas que torno definitivas à minguada da existência de outras circunstâncias modificadoras da pena. Na terceira fase (causas de aumento e/ou diminuição) o réu também não faz jus à causa especial de diminuição da pena (art. 33, §4º).

Sem alteração na terceira etapa, porquanto a reincidência por crime doloso ostentada pelo acusado constitui impeditivo legal para o reconhecimento do privilégio quanto ao tráfico (certidão de antecedentes de fls. 34/35).

Por fim, e à vista da reincidência, como também da personalidade do acusado, voltada para a prática reiterada de atividades ilícitas, não se cogita da redução trazida pelo § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, a ser destinada ao chamado praticante eventual, algo que não se afina com a hipótese presente.

Por causa da comprovada reincidência em crime doloso, bem como pela hediondez do crime, fixo o regime inicial fechado e nego o direito de o réu recorrer em liberdade.

Em razão da quantidade de pena aplicada, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis.

A detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, não deve ser aplicada, pois

fixado o regime inicial mais severo considerando as características do caso em apreço, especialmente a reincidência do réu, e não apenas o montante de pena imposto.

Nesta linha: HC 339.309/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/05/2017.

Pelos mesmos motivos, deve ser mantida a prisão preventiva (com direito aos benefícios da execução provisória), porque o réu permaneceu preso durante o processo e foi condenado a pena elevada, em regime inicial fechado, sendo reincidente em crime doloso, o que denota sua periculosidade.

Ou seja, demonstrou que em liberdade apresenta risco elevado de reiteração delitiva, pondo em risco a ordem pública.

Estão presentes os pressupostos, fundamentos e condições da prisão preventiva.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu WAGNER NASCIMENTO FERNANDES DA SILVA como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão no regime inicial fechado e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato criminoso (22/09/2021) atualizado pela Tabela Prática do TJSP. Nego o direito de o réu recorrer em liberdade. Oficie-se.

De acordo com o art. 63, § 1º, da Lei de Drogas, DECRETO a perda do valor/dinheiro apreendido (R\$ 28,00 - fl. 04), em favor da União

Condeno, ainda, o réu no pagamento das custas processuais no importe equivalente a 100 (cem) Ufesps, com a eventual ressalva prevista do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências: - Expeça-se a competente guia de recolhimento/execução definitiva; - Intime-se para pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias; - Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, acompanhada de fotocópia do presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; - Oficie-se o órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais (IIRGD), fornecendo as informações sobre a condenação.

P.I.C.

São Vicente, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA